

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1645/2532

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด

อำนาจเจริญ

โจทก์

นาย พรมมา ไกย กิจ กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 270

จำเลยที่ 1 มีเครื่องชั่งไว้ชั่งซื้อข้าวเปลือกจากผู้ขาย มิใช่ชั่งขาย เมื่อวัตถุที่มีน้ำหนักจริง 500 กิโลกรัมใช้เครื่องชั่งของจำเลยที่ 1 ชั่งจะได้น้ำหนัก 502 กิโลกรัม ดังนี้ ฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 มีเครื่องชั่งไว้ใช้เพื่อเอาเปรียบในการค้า ไม่เป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 270.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2530 เวลากลางวันจำเลยทั้งสามได้ร่วมกันมีเครื่องชั่งแบบตุ้มเลื่อน พิกัดกำลัง 500 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง ไว้ในครอบครองของจำเลยทั้งสามซึ่งเครื่องชั่งดังกล่าวนี้เป็นเครื่องชั่งที่ผิดอัตรา กล่าวคือเมื่อใช้ชั่งน้ำหนักชั้น 1-500 กิโลกรัม น้ำหนักเกินจากมาตรฐานไป 2 กิโลกรัมทุกชั้น ทั้งนี้จำเลยทั้งสามมีเครื่องชั่งดังกล่าวไว้เพื่อเอาเปรียบในการค้า โดยมีไว้เพื่อใช้ชั่งข้าวเปลือกที่ซื้อจากลูกค้าผู้ขาย เหตุเกิดที่ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอุบลราชธานี ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติมาตรา ชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2466 มาตรา 31,38 พระราชบัญญัติมาตรา ชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2466 แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2477 มาตรา 3

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 270, 83, 32, 33 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบังคับให้ใช้วิธีมาตรา ชั่ง ตวง วัด และจำนวนหน่วยกับเครื่องชั่ง เครื่องตวง เครื่องวัด ที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมาตรา ชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2464 (ที่ถูก พ.ศ. 2466) ในจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2479 และริบของกลาง

จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ จำเลยที่ 2 ที่ 3 ให้การปฏิเสธศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นคดีใหม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติมาตรา ชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2466 มาตรา 31, 38 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 270, 83, 32, 33 ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 270 อันเป็นบทหนัก จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 3 เดือน ปรับ 3,080 บาท จำเลยทั้งสาม (ที่ถูกจำเลยที่ 1) ให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำคุก 1 เดือน 15 วัน ปรับ 1,540 บาท ไม่ชำระค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ของกลางริบโทษจำคุกให้รอไว้มีกำหนด 2 ปี

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ไม่รอกการลงโทษจำคุก

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่รอกการลงโทษและไม่ปรับจำเลยที่ 1 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาวินิจฉัยในชั้นนี้ตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ซึ่งศาลฎีกามีคำสั่งให้รับไว้พิจารณาเพียงข้อเดียวว่าตามฟ้องของโจทก์ที่ว่าจำเลยที่ 1 มีเครื่องชั่งที่ผิดอัตราเมื่อใช้ชั่งน้ำหนักชั้น 1-500 กิโลกรัม น้ำหนักเกินจากมาตรฐานไป 2 กิโลกรัมทุกชั้น อันเป็นกรณีจำเลยที่ 1 มีเครื่องชั่งไว้ชั่งซื้อข้าวเปลือกจากผู้

ขายมิใช่ข้งขายนั้น จำเลยที่ 1 เอาเปรียบในการค้าหรือไม่พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำฟ้องได้ความว่า เครื่องข้งที่จำเลยที่ 1 มีไว้ นั้น วัตถุที่มีน้ำหนักจริง 500 กิโลกรัมใช้เครื่องข้งของจำเลยที่ 1 ข้งจะได้น้ำหนัก 502 กิโลกรัม โดยจำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายข้งข้าวเปลือกที่ซื้อจากผู้ขาย เห็นได้ว่า ถ้าข้าวเปลือกที่ลูกค้านำมาขาย จำเลยที่ 1 มีน้ำหนัก 500 กิโลกรัมใช้เครื่องข้งของจำเลยที่ 1 จะได้น้ำหนักข้าวเปลือกเพิ่มขึ้นอีก 2 กิโลกรัมจึงยังฟังไม่ได้ว่า จำเลยที่ 1 มีเครื่องข้งดังกล่าวไว้เพื่อเอาเปรียบในการค้า การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 270 จำเลยที่ 1 คงมีความผิดตามพระราชบัญญัติมาตรา ข้ง ตวง วัด พ.ศ. 2466 มาตรา 31, 38 เท่านั้น..."

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติมาตรา ข้ง ตวง วัด พ.ศ. 2466 มาตรา 31, 38 จำคุก 2 เดือน ปรับ 1,000 บาท จำเลยที่ 1 รับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 เดือน ปรับ 500 บาท ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 เคยรับโทษจำคุกมาก่อน และจำเลยที่ 1 มิได้มีเครื่องข้งตามฟ้องไว้เพื่อเอาเปรียบในการค้า จึงให้รอการลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ไว้มีกำหนด 2 ปีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(กู่เกียรติ สุนทรบุระ-ศักดิ์ สนองชาติ-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ